中南大学考试试卷参考答案（满分　　**100**分）

（注：请将答案写在答题纸上）

一、名词解释题（任选　　5 个名词，每题　2 分，共计　10 分）

1、知识产权

知识产权（ Intellectual property ）是公民、法人或非法人单位基于自己的智力创造活动，在科学技术、文学艺术等领域内创造的知识产品，依法而享有的专有权利。有广义和狭义之分。广义的知识产权是《建立世界知识产权组织公约》中所定义的　　8 种权利。狭义的知识产权包括专利权、商标权、版权（含邻结权）　、反不正当竞争权；

2、发明专利

发明专利是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案依法所取得专利权利。

3、实用新型

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

4、外观设计

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

5、注册商标

经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护

6、作品

著作权法所称的作品，包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品：（1 分）（1）文字作品；（2）口述作品；（3）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；（4）美术、建筑作品；（5）摄影作品；（6）电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；　　（7）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；　　（8）计算机软件；（9）法律、行政法规规定的其他作品。　（1 分）

7、商业秘密

商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息（　　2 分）。构成要件为：秘密性、实用性、价值性、措施！

8、驰名商标

驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标　　（1 分）。 相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，　　生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。（　　1 分）

9、职务发明

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造（　　1 分）。专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：　　（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；　　（3）退职、退休或者调动工作后　1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。　　（1 分）

10、著作权

著作权，又称　为版权，　是指自然　人，法人或　者其他组　织对文学　，艺术或　科学作品依　法

享有的财产权　利和人身权利的总称（　　1 分）。著作财　产权是无体财产权，是基于人类　　智慧所产生 之权利，　故属智慧财　产权，是 知识产权　的一种。著　作权自作　品创作完成　之日起产　生，在中国实行自　愿登记原则。　（ 1 分）

二、简答题（任选　5 题，每小题　10 分，本题 50 分, ）

1、根据我国商标法的规定，认定驰名商标应当考虑哪些因素；

参考答案：（每个内容　2 分）

认定驰名商标应当考虑下列因素：

（1）相关公众对该商标的知晓程度；

（2）该商标使用的持续时间；

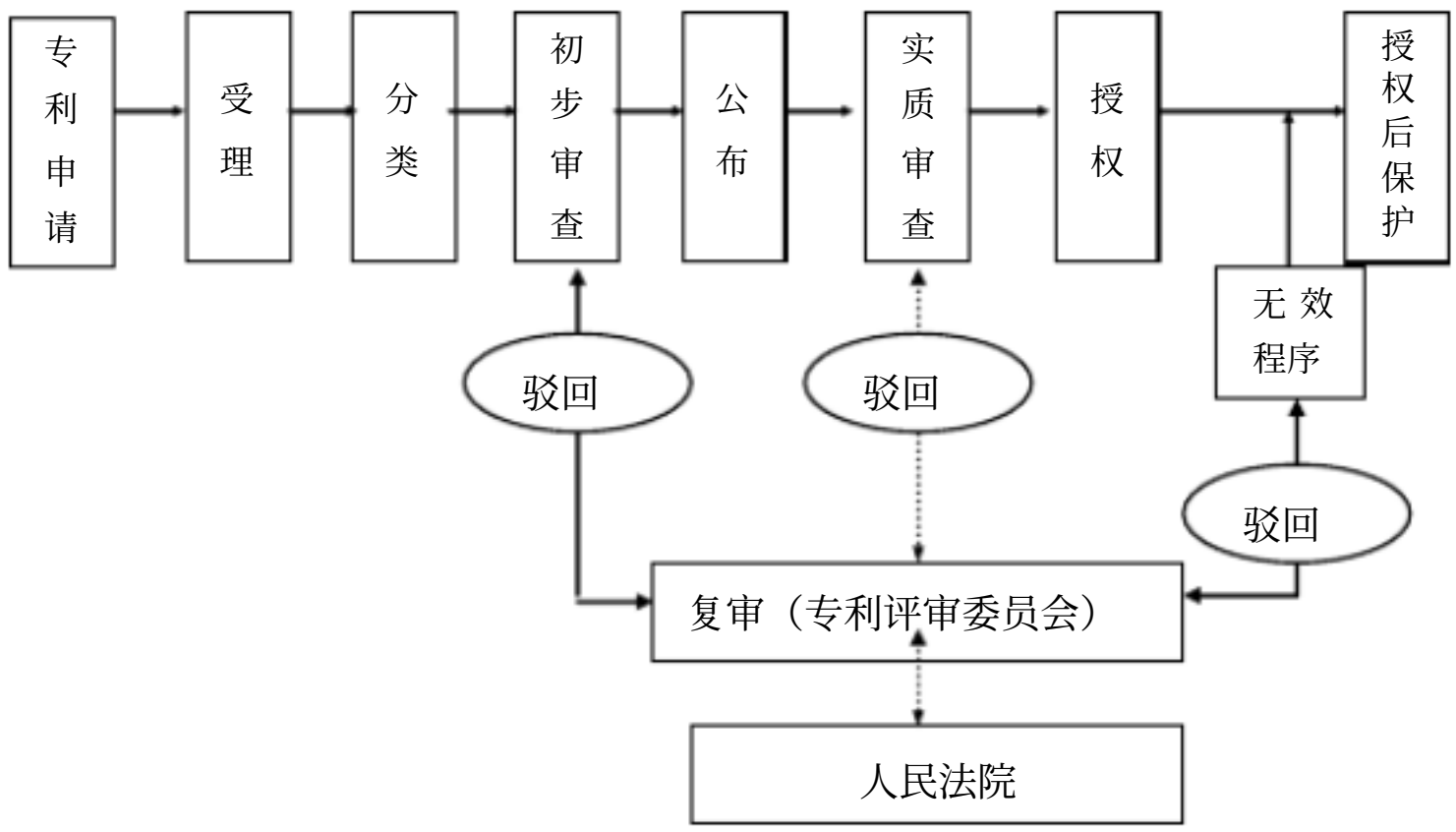
（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（5）该商标驰名的其他因素。

2、试用框图说明取得国内发明专利的基本程序；

参考答案：



评分标准：

1、缺少一个必经程序扣　　4 分

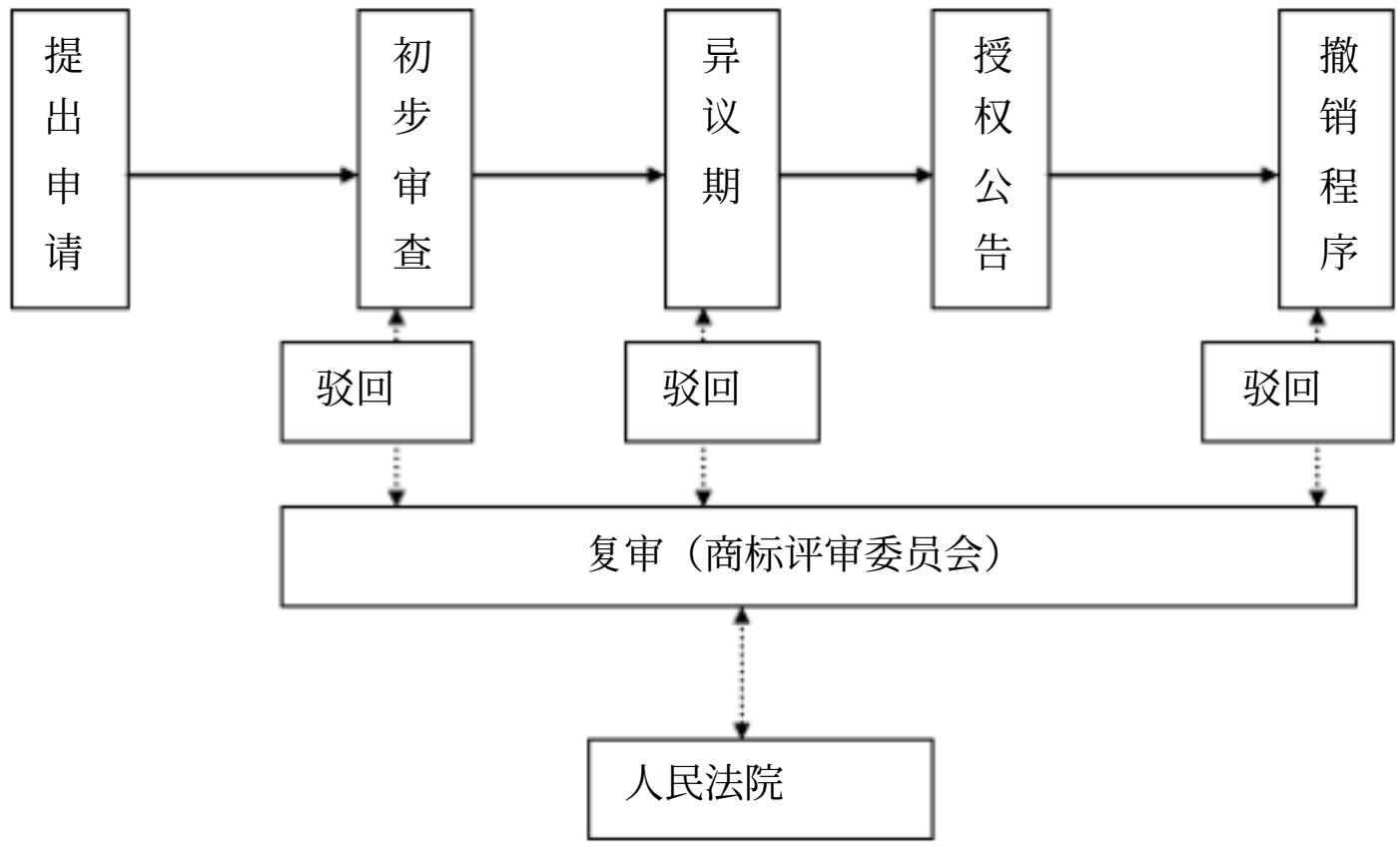
2、缺少一个辅助程序扣　　2 分

扣总分不超过　10 分。

3、试用框图说明取得国内商标专用权的基本程序；

参考答案：

国内商标确权的一般程序为：



评分标准：

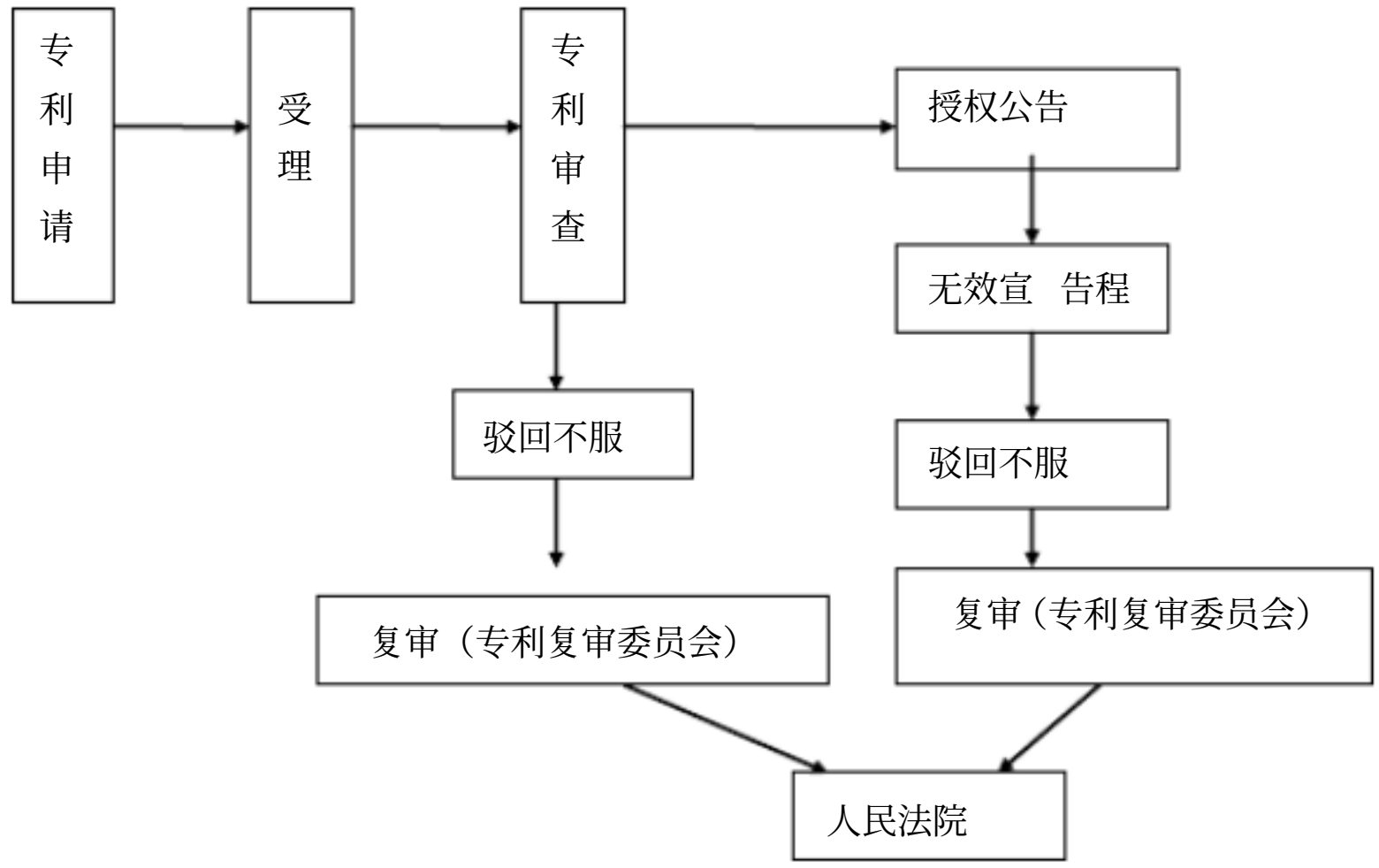
1、缺少一个必经程序扣　　4 分

2、缺少一个辅助程序扣　　2 分

扣总分不超过　10 分。

4、试用框图说明取得国内实用新型专利权基本程序；

参考答案：



评分标准：

1、缺少一个必经程序扣　　4 分

2、缺少一个辅助程序扣　　2 分

扣总分不超过　10 分。

5、简要说明我国专利法不授予专利的种类；

参考答案：

不授予专利权的发明创造包括：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

评分标准：

1）只要答对　5 个即为　10 分。

2）少打一个扣　2 分。

6、简述著作权许可使用合同的核心条款；

参考答案：

使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，本法规定可以不经许可的除外。

许可使用合同包括下列主要内容：

（一）许可使用的权利种类；

（二）许可使用的权利是专有使用权或者非专有使用权；

（三）许可使用的地域范围、期间；

（四）付酬标准和办法；

（五）违约责任；

（六）双方认为需要约定的其他内容。

评分标准：

1）只要答对　5 个即为　10 分。

2）少打一个扣　2 分。

7、列举我国现行商标法中至少　　**5** 种法定禁用标志。

参考答案：

下列标志不得作为商标使用包括：

（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外；

（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（五）同“ 红十字 ” 、“ 红新月 ”的名称、标志相同或者近似的；

（六）带有民族歧视性的；

（七）夸大宣传并带有欺骗性的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

评分标准：

1）只要答对 5 个即为 10 分。

2）少打一个扣 2 分。

8、如何判断职务发明 **；**

参考答案：

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造（ 2 分）。

判断标准：

1）专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指： （1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造； （3）退职、退休或者调动工作后 1 年内作出的， 与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。（4 分）

2）所称本单位，包括临时工作单位； （2 分）

3）本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。 （2 分）

9、试列举我国刑法中 **7** 个侵犯知识产权罪的罪名及其主要法律责任；

参考答案：

1）侵犯他人专利罪

2）侵犯注册商标罪

3）销售假冒注册商标商品罪

4）伪造擅自制造他人注册商标标识罪或销售伪造擅自制造他人注册商标标识罪

5）侵犯著作权罪

6）销售侵权复制品罪

7）侵犯他人商业秘密罪

评分标准：

1）只要答对 5 个即为 10 分。

2）少打一个扣 2 分。

10、试说明我国已建立的知识产权法律法规体系；

参考答案：

1）国内专门知识产权法律法规包括：专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法、植物新品品种保护条例，海关知识产权保护条例、专利代理条例等

2）国际专门知识产权法律条约：保护工业产权的巴黎公约、保护文学艺术作品的伯尔尼公约、商标注册马德里协定。 ，建立世界知识产权组织公约，商标注册用商品国际分类表；布达佩斯协议，与贸易有关的知识产权协议、

评分标准：

1）只要答对一个即给 1 分，总分 10 分。

2）少打一个扣 1 分。

三、单择题（每题只有一个最佳答案，每小题 1 分，本题 20 分，）

1、我国著作权法所称的发表的含义是 （ ）

A、出版发行 B 、公之于众

C、在版权局登记 D 、以某种物质形式固定下来

2、某市残联出于关心和扶持残疾人事业的目的，未经刘某同意，将刘某已出版的中文版《知识经济与信息革命》一书翻译成盲文出版。根据我国著作权法的规定，甲这一行为属于（ ）

A、合理使用 B 、强制许可使用

C、法定许可使用 D、侵权行为

3、 甲经乙许可，将乙的小说改编成电影剧本，丙获该剧本手稿后，未征得甲和乙的同意，将该电影剧本改编为电视剧本并予以发表，下列对丙的行为的说法哪项是正确的？

A 、侵犯了甲的著作权，但未侵犯乙的著作权

B 、侵犯了乙的著作权，但未侵犯甲的著作权

C 、不构成侵权

D 、同时侵犯了甲的著作权和乙的著作权

4、广播电视组织者权的保护期为（ ）年

A、 30 B、 60 C、 20 D、 50

5、著作权法规定了署名权等四项著作人身权。在理解著作人身权中的署名权时，正确的观点是（ ）

A、职务作品的署名权一定归创作作品的公民享有

B、作者决定在作品上不署名的，即是作者对署名权的放弃

C、在夫妻关系存续期间，非作者一方也无权在对方的作品上署名

D、作者生前及死亡后 50 年其署名权受著作权法保护

6 、下列选项中不属于我国著作权所保护的作品是（ ）

A 、用 C++语言编写的计算机程序

B 、没有剧本的小品表演

C、建筑施工图纸

D、法院的判决书

7、下列中不受专利法保护的对象是　　（　　）

A、某厂设计的主要起标识作用的矿泉水瓶上的瓶贴

B、某乙发明的一种高血压病的药品

C、某丙发明的一种新型水稻杂交栽培方法

D、某丁发明的一种可视电话

8、以下诸发明创造中，不属于职务发明创造的有（　　）

A、在职人员在本单位所作出的发明创造

B、履行本单位交付的任务作出的发明创造；

C、退职一年后所作出的发明创造；

D、主要利用本单位不对外公开的技术资料作出的发明创造。

9、甲公司指派其研究人员乙和丙共同研究开发一项技术，该技术开发完成后，甲公司决定就该项技术申请专利。在填写专利申请文件时，“发明人”一栏应当填写（　　）

A、甲公司的名称　　B、乙或者丙的姓名

C、甲公司的名称和乙与丙的姓名　　D、乙和丙的姓名

10、我国专利法及其专利法实施细则规定，确定发明和实用新型专利权的保护范围的依据是（　　）

A、说明书　　B、请求书

C、权利要求书　　D、附图

11、2004 年 5 月 3 日，中国公民贾某以其发明的新型坐便器向国家专利局申请实用新型专利，6 月 3 日，美国公民史密斯也向专利局提出了主要特征基本一致的坐便器的专利申请，并声明其在 2004 年 1 月 3 日已向美国专利部门提出过相同的申请并主张国际优先权，同时向专利局提交了其在美国的专利申请的副本。下列说法错误的是：

A、史密斯能够享有优先权

B、史密斯在中国的专利申请日可以为 2004 年 1 月 3 日

C、史密斯享有优先权的时间是其在外国第一次提出该专利申请之日起 12 个月内

D、史密斯作为美国公民，在中国申请不享有优先权；

12、下列情况下不能给予发明或实用新型专利实施强制许可的情况是：

A、专利人行使专利的行为被依法认定为垄断行为

B、非典时期生产的治疗非典的药品

C、专利人自专利权被授予之日起满二年，且自提出专利申请之日起满三年，无正当理由未实施专利

D、新的发明或实用新型专利有重大技术进步，但有赖于前一发明或实用新型专利的实施

13、我国《商标法》第 25 条规定，转让注册商标须（　　）。

A、经商标局核准和公告　　B、经公证部门公证

C、报商标局备案　　D、经工商局见证

14、依照我国商标法，对初步审定的商标，任何人均可提出异议的三个月的起算日期为

A、 申请日　　B、公告日

C、注册日　　D　　、使用日

15、对已注册的商标有争议时，可自该商标核准注册之日起（　　）内向商标评审委员会申请裁定。

A、一年　　B　　、六个月

C、五年　　D　　、二年

16、我国甲公司在中国和日本均注册了商标“ 英雄 ”，而日本的乙企业在其本国的同种商品上使用了“ 英雄 ”商标，乙企业侵犯了我国甲公司（　　）

A、在中国的商标权　　B　　、在日本的商标权

C、在中国和日本的商标权　　D　　、在亚洲地区的商标权

17、某酒厂生产的“ 天下景 ”牌葡萄酒，其包装正面和两侧的图形、字体、色彩均与已在我国注册的驰名商标“ 万宝路 ”牌卷烟的包装盒相似，其封口上印的标识也与“ 万宝路 ”卷烟封口相近似。该厂所在地的工商局发现后，责令该厂停止销售这种葡萄酒，收缴其全部外包装，并处以罚款。关于本案的以下意见，正确的是哪项？（　　）

A 、该厂使用的是商品装潢，不构成侵犯他人商标专用权

B　　、葡萄酒与卷烟不是同类产品，故本案不存在侵权问题

C　　、“ 万宝路 ”是驰名商标，根据《商标法》应扩大其保护范围

D　　、本案在“ 万宝路 ”　　" 生产厂家未提出控告的情况下，工商行政管理机关无权查处

18 、新疆哈蜜地区果农生产的哈蜜瓜系地方名特产品。果农张某欲以“ 哈蜜 ”牌作为甜瓜的商标，并向有关部门申请注册。根据有关规定（　　）

A、张某可以取得“ 哈蜜 ”商标权

B、张某与其他果农可以共同取得“ 哈蜜 ”牌商标权

C、张某可以独家享有“ 哈蜜 ”地理标记权

D、张某不能取得注册商标权

19、下列不属于商业假冒行为的是（　　）

A、将一般产品夸大为名牌产品　　B　　、擅自使用他人的企业名称或姓名

C、假冒他人注册商标　　D　　、在商品上伪造或冒用认证标志

20、 下列对《保护工业产权巴黎公约》中的“ 工业产权 ”的理解正确的是哪项？

A、仅适用于工商业本身

B、适用于工商业和采掘工业

C、不适用于农业及一切天然产品

D、不仅适用于工商业本身，也同样适用于农业和采掘工业以及一切制成品或天然产品

四、案例分析题

1、中南大学建筑工程学院为宏昌集团设计了具有独创性的职工住宅楼。三江房地产开发公司见中南大学建筑工程学院为宏昌集团设计的职工住宅楼很有创意，便擅自在其开发的潇湘园小区

建造了一批与上述住宅楼在外观上完全相同的住宅楼，因潇湘园小区地理位置好，并且住宅楼的外观对消费者颇有吸引力，潇湘园小区的住宅很快销售一空。中南大学建筑工程学院获悉此事后，决定通过诉讼维护其合法权益。

问：（1）三江房地产开发公司的行为是否侵犯中南大学建筑工程学院的著作权，为什么？（ 3 分）

参考答案：

没有侵犯中南大学建筑工程学院的著作权（ 2 分），因为著作权保护的是建筑图纸而不是建筑物本身。（1 分）

（2）三江房地产开发公司为了完全模仿住宅楼，私自复制了中南大学的住宅设计图纸，该公司行为是否构成为侵权，侵犯了什么权利？（ 2 分）

参考答案：

构成侵权（ 1 分）；侵犯了建筑作品的复制权。

（3）三江房地产开发公司辩称是通过购买中南大学建筑工程学院设计室实习的一个学生设计图纸，如果情况属实，三江公司是否构成侵权？为什么？（ 3 分）

参考答案：

三江公司是否构成侵权（ 2 分）；因为设计室实习的一个学生没有权利使用图纸（ 1 分）。

（4）你认为中南大学建筑工程学院如何保护自己的设计图纸？（ 2 分）

参考答案：

1）建立知识产权保护制度（ 1 分）；

2）采取保密措施，签订保密协议； （1 分）；

3）版权登记（ 1 分）

只要答出一个将就可以给 1 分；

2、2007 年 3 月，享有“ HONDA ”商标的本田技研工业株式会社携旗下的五羊 -本田摩托（广州）有限公司、新大洲本田摩托有限公司、嘉陵 -本田发动机有限公司，将曹亚文、重庆风帆、力邦摩托车有限公司起诉到人民法院，要求三被告立即停止侵权行为，赔偿经济损失 1260 万余元。四原告共同起诉称， 商标“ HONDA ”多次被世界知识产权组织评为驰名商标， 并于 1999 年和 2000 年两次被中国工商行政管理局认定为中国重点保护商标。被告重庆风帆、力邦摩托车有限公司制造了带有“ HONGDA ”和“ FENGFANHONGDA ”标识的摩托车，曹亚文销售了这些摩托车，其行为侵犯了四原告享有的注册商标专用权；销售者曹亚文的代理人辩称，自己只卖出了一辆涉案摩托车，只愿在此范围内承担责任。

问：

（1）如果在被告正常的情况下， 本案中，“ HONGDA”和“ FENGFANHONGDA”是否都构成对“ Honda”商标的侵权？理由是什么？（ 2 分）

参考答案：

不构成侵权；

因为 摩托作为 大宗商品，不容易大致消费者误认，构不成商标混淆。

（2）本案的提起有四位原告，除了商标专用权人，你认为法院应当准许其他的原告参加诉讼吗？理由是什么？（ 2 分）

参考答案：

不应当准许其他原告参加诉讼（　　1 分），因为他们不具有注册商标主体资格，不是商标权主体。　　（1 分）

（3）如果使用“ HONGDA”和“ FENGFANHONGDA”的成侵权，本案中谁应该成为适格的被告？为什么？（ 2 分）

参考答案：

适格的被告是重庆风帆、力邦摩托车有限公司（　　1 分）；销售者曹亚文是善意第三人；　（1 分）

（4）被告曹亚文的抗辩意见是否能够成立？其理由是什么？（　　2 分）

参考答案：

成立（ 1 分），只要 被告曹亚文提出商品的合法来源（　　1 分）。

（5）通过本案例，你认为中国的企业可以得到怎样的启示？（　　2 分）

参考答案：

1）要创造自己的品牌（　 1 分）

2）膀名牌没有出路。　（1 分）